



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 בנובמבר 2025

1902

י"ט בחשוון התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה)

(תיקון מס' 2), התשפ"ו-2025 162

הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ו-2025

תיקון סעיף 1

1. בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה), התשפ"ד-2024¹ (להלן – הוראת השעה), בסעיף 1 –
(1) ברישה, במקום "ועד יום י"ט בסיוון התשפ"ה (15 ביוני 2025)" יבוא "ועד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)";
(2) פסקה (1) – תימחק;

דברי הסבר

התשפ"ה-2025 (להלן – התיקון להוראת השעה), ולפיו, בין השאר, הוארכה הוראת השעה בחודשים נוספים כדי לאפשר גיבוש והבאה של הסדר כולל להפצת שידורים במסגרת הצעת חוק ממשלתית. נוסף על כך קבע התיקון להוראת השעה הסדר מיוחד שמאפשר, בכפוף לתנאים מסוימים, להאריך בצו, את תקופת הוראת השעה, בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על ארבעה חודשים וחצי, מיום פקיעתו של התיקון האמור, קרי עד סוף חודש אוקטובר 2025. שני תנאים לקביעת הצו האמור הם: הגשת חוות דעת כלכלית על ידי שר התקשורת לוועדת הכלכלה עד יום ב' בסיוון התשפ"ה (29 במאי 2025), ושהצעת חוק כוללת בנושא הפצת שידורים תאושר בקריאה ראשונה עד יום י"ט בסיוון התשפ"ה (15 ביוני 2025).

יצוין כי התנאי הראשון לקביעת הצו האמור התקיים, מאחר שהוגשה חוות דעת כלכלית העוסקת בהפצת שידורים לוועדת הכלכלה ביום ב' בסיוון התשפ"ו (29 במאי 2025), ואולם התנאי השני לא התקיים.

לפיכך, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה לעניין התנאי השני עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025). עד למועד האמור בכוונת הממשלה להביא לפני הכנסת הצעת חוק ממשלתית שעקרוניתה המרכזיים כבר פורסמו לציבור, ואשר תאפשר במסגרתה, בין השאר, הפצה של שידורים מסחריים באמצעות פלטפורמה ציבורית (מערך עידן פלוס ובהמשך ביישומון (אפליקציה) בלא תשלום.

סעיף 1 לפסקאות (1), (3) ו-(4)

מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025). באמצעות תיקון המועדים שנקבעו בה, למעט המועד בסעיף 2(4) להוראת השעה, שעניינו, המועד האחרון שבו יש לאשר בקריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית כוללת בעניין הפצת שידורים לציבור, כאמור לעיל, לצורך קביעת צו הארכה להוראת השעה.

לפסקה (2)

מוצע לבטל את ההסדר שנקבע בהוראת השעה, שלפיו בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ויעודי, כהגדרתם

כללי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 (להלן – החוק), נועד להסדיר הפצה קרקעית של שידורי טלוויזיה ורדיו באמצעות תחנות שידור אלחוטיות בשיטה הספרתית (דיגיטלית) בחינם לציבור. הפצה זו נעשית כיום באמצעות מערך "עידן פלוס" (להלן – המערך). חוק זה מסדיר רכיבים שונים כגון: זהות הגורם שיפעיל את מערך ההפצה (כיום – הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו וכן אפשרות להפעלה בידי גורם מפעיל פרטי לאחר הליך הפרטה), זהות המשרדים ששידוריהם יופצו על גבי המערך, הסדרי התשלום והמימון בעד הפעלת המערך ועוד.

ביום ד' באב התשפ"ד (8 באוגוסט 2024) תוקן החוק באמצעות חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה), התשפ"ד-2024 (להלן – הוראת השעה). במסגרת הוראת השעה נקבע כי כל ערוצי הטלוויזיה המסחריים הפועלים בישראל מכוח רישיון לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן – חוק הרשות השנייה), הן בעלי הרישיונות הוותיקים, הן בעלי הערוצים הוזעירים וכן בעלי זיכיון שידורי רדיו (להלן ביחד – המשרדים המסחריים), יופצו על גבי המערך בטכנולוגית הדת רגילה (Standard Definition- SD) ולא יצטרכו לשלם כלל בעבור ההפצה. חלק זאת, נקבע כי מימון הפעלת המערך בתקופת הוראת השעה יגיע בעיקרו מגופים ציבוריים שמפצים שידורים באמצעות המערך: תאגיד השידור הישראלי והכנסת בעד שידורי ערוץ הכנסת (להלן – המשרדים הציבוריים) ובמידה מוגבלת מאוצר המדינה.

הסדר זה נקבע כהוראת שעה עד יום ב' בשבט התשפ"ה (31 בינואר 2025), שנקבע גם כמועד האחרון להשלמת ההליכים לסגירת אחד המרבבים שבעקבותיה יופחתו התשלומים בעד ההפצה החלים על המשרדים הציבוריים, מתוך כוונה לקבוע הסדר קבע כולל להפעלת מערך תחנות השידור הספרתיות או מערך אחר שיחליף אותו.

ביום ד' בניסן התשפ"ה (2 באפריל 2025) פורסם תיקון להוראת השעה בחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון).

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 1398; התשפ"ה, עמ' 482.

(3) בפסקה (א1), בסעיף 7ב לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012² (להלן – חוק הפצת שידורים), המובא בה, ברישאה, במקום "עד יום י"ט בסיוון התשפ"ה (15 ביוני 2025)" יבוא "עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)";

(4) בפסקה (2), בסעיף 9(ח) לחוק הפצת שידורים המובא בה, בפסקה (1), במקום "ועד י"ט בסיוון התשפ"ה (15 ביוני 2025)" יבוא "ועד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)";

(5) פסקה (3) – תימחק.

2. בסעיף 4 להוראת השעה, בפסקה (2), במקום "עד יום י"ט בסיוון התשפ"ה (15 ביוני 2025) תיקן סעיף 4 (2025)" יבוא "עד יום ה' בטבת התשפ"ו (25 בדצמבר 2025)".

3. תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 1(2) ו-5), ביום כ' בסיוון התשפ"ה (16 ביוני 2025). תחילה

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 2 מוצע לתקן את המועד לאישור בקריאה ראשונה של הצעת חוק ממשלתית, שעניינה הפצת שידורים לציבור באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כתנאי להארכה, בצו, של הוראת השעה עד יום ה' בטבת התשפ"ו (25 בדצמבר 2025). היינו, בסמוך למועד הפקיעה של הוראת השעה. לפיכך, אם הצעת חוק כאמור תאושר בקריאה ראשונה בכנסת, ובשים לב לחוות הדעת הכלכלית שכבר הוגשה, יוכל שר התקשורת, באישור ועדת הכלכלה, להאריך את הוראת השעה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על ארבעה חודשים וחצי.

סעיף 3 מוצע להחיל את התיקון באופן רטרואקטיבי החל מיום פקיעתו של התיקון להוראת השעה ביום י"ט בסיוון התשפ"ה (15 ביוני 2025). החלה זו נדרשת בשל העיכוב בהבאת הסדר כולל להפצת שידורים במסגרת הצעת חוק ממשלתית שלמה אשר נגדם, בין השאר, עקב מבצע "עם כלביא". עם זאת, מוצע להחריג מהתחילה הרטרואקטיבית את פסקאות (2) ו-5) לסעיף 1 בהצעת חוק זו, משום שבתקופה זו המשיכו בעלי רישיונות וזיכיונות שונים לקיים ביניהם יחסים מסחריים בהתאם להסכמים שגיבשו לפני פקיעת התיקון להוראת השעה. לאור כך בעלי הרישיונות האמורים המשיכו להיות מופצים באמצעות המערך, וכן בעלי רישיונות זעירים ובעלי רישיונות זעירים ייעודיים היו חופשיים לגבות תשלום בעד העברת השידורים, בשונה מבעלי רישיונות אחרים שמחויבים לפי סעיף 13א) לחוק כאמור לעיל.

בסעיף 17ו לחוק הרשות השנייה, חייבים להיות מופצים במערך. כלומר, מוצע להשאיר את ההסדר בחוק המאפשר לבעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי לבחור אם להיות מופץ באמצעות המערך ואם לאו. עם זאת, כחלק מהארכת תוקפה של הוראת השעה, מוצע להאריך את ההסדר שנקבע בה לגבי סעיף 9(ח) לחוק, ולפיו ערוצים מסחריים שיבחרו להיות מופצים לא יהיו חייבים בתשלום דמי הפצה בתקופה שבה יופצו במהלך הוראת השעה.

לפסקה (5)

מוצע לבטל את ההסדר שנקבע בהוראת השעה ביחס לתחולת פרק ד'2 לחוק לעניין העברת שידורים של בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי, לעומת בעלי רישיונות אחרים. ההסדר שנקבע בהוראת השעה מחריג בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי מההגדרה "גוף משרד". בהתאם לכך, הוראת השעה מאפשרת לבעלי הרישיונות האמורים לגבות תשלום בעד העברת השידורים, בשונה מבעלי רישיונות אחרים שמחויבים לפי סעיף 13א) לחוק להסכים להעברת השידורים שלהם "בלא תמורה", וזאת גם אם הם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות. לפיכך, מוצע להשיב את ההסדר ששר קודם להוראת השעה, ולפיו כל ערוץ שמופץ באמצעות המערך, היינו מופץ באופן פתוח לציבור – חייב במתן הסכמה להפצת השידורים גם באמצעות ספקי תכנים, כולל בעל רישיון זעיר ובעל רישיון זעיר ייעודי.

² ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשפ"ה, עמ' 482.

